



O Matrimônio no Direito Canônico

Seminarista

Edgar Paula Rodrigues Junior

Preparação para o Sacramento do Matrimônio



Antes de 1563

Casamentos Clandestinos

- Sem exigência de registros
- Sem necessidade de testemunhas
- Frequente falta de liberdade de escolha para a mulher



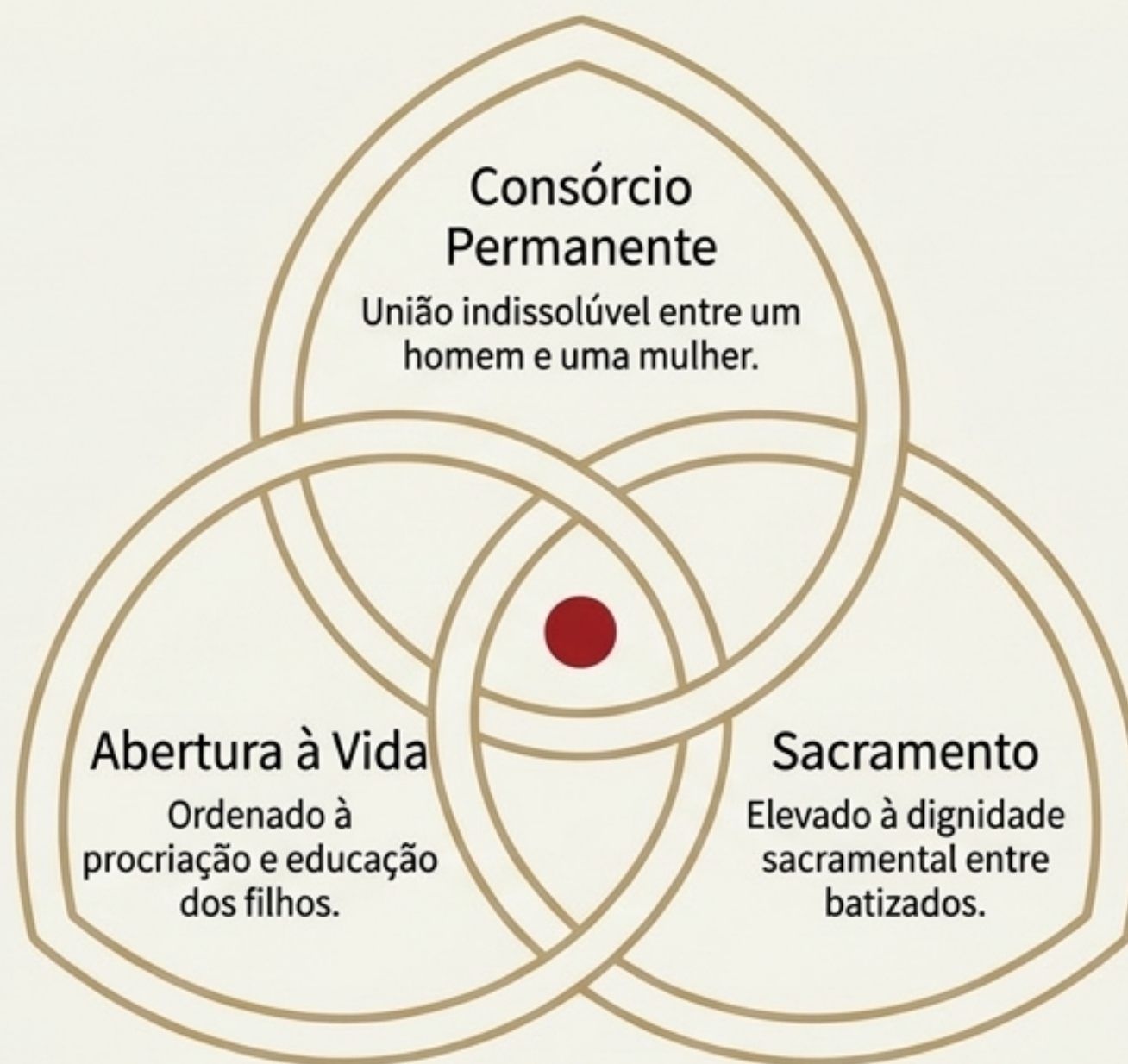
O Marco de 1563



1. Presença obrigatória de um sacerdote.
2. Presença de testemunhas (padrinhos).
3. Registros documentais nas paróquias.

A burocracia nasceu para proteger. As regras foram criadas para proibir uniões secretas e garantir a liberdade de escolha dos noivos.

A Essência do Matrimônio



Para responder “sim”, os noivos precisam de **consciência completa** do que é o **Matrimônio** e de **livre consentimento**.
Faltando um desses elementos, a união não atinge sua plenitude.

O que são os 'Impedimentos'?

São situações e condições prévias que tornam a celebração do Matrimônio inválida.



Não são punições

São proteções da lei natural e da própria constituição da Igreja, garantindo que o sacramento ocorra em segurança.

O princípio da Dispensa

Como a Igreja zela pelas pessoas, alguns impedimentos de origem eclesiástica podem ser 'dispensados' (perdoados/liberados) pela autoridade competente. Impedimentos de lei divina jamais são dispensados.

O Mapa dos 12 Impedimentos Canônicos



1. Capacidade Física & Etária

- Idade (Cânon 1083)
- Impotência (Cânon 1084)



2. Vínculos & Votos Prévios

- Vínculo Anterior (Cânon 1085)
- Ordem Sacra (Cânon 1087)
- Votos Perpétuos (Cânon 1088)



3. Proteção da Liberdade & Fé

- Disparidade de Culto (Cânon 1086)
- Rapto (Cânon 1089)
- Crime (Cânon 1090)



4. Laços de Parentesco

- Consanguinidade (Cânon 1091)
- Afinidade (Cânon 1092)
- Honestidade Pública (Cânon 1093)
- Adoção (Cânon 1094)

Foco: Capacidade e Idade



A Questão da Idade



No Brasil, exige-se a maioridade civil.
Exceções requerem dispensa do bispo.



A Questão da Impotência

A impotência fisiológica (antecedente e perpétua) para realizar o ato conjugal impede o matrimônio.



Atenção: A esterilidade não impede o matrimônio. O casamento é válido se há capacidade para a relação, mesmo sem a possibilidade biológica de gerar filhos, desde que o casal se abra à vontade de Deus.

Vínculos e Votos Prévios



Vínculo Matrimonial

Quem tem vínculo de matrimônio anterior válido não pode casar novamente. O divórcio civil não dissolve o vínculo sacramental; exige-se declaração oficial de nulidade prévia.



Ordem Sacra

Homens que receberam o sacramento da Ordem (bispos, padres e diáconos). A dispensa desse compromisso (redução ao estado laical) é reservada exclusivamente ao Papa.

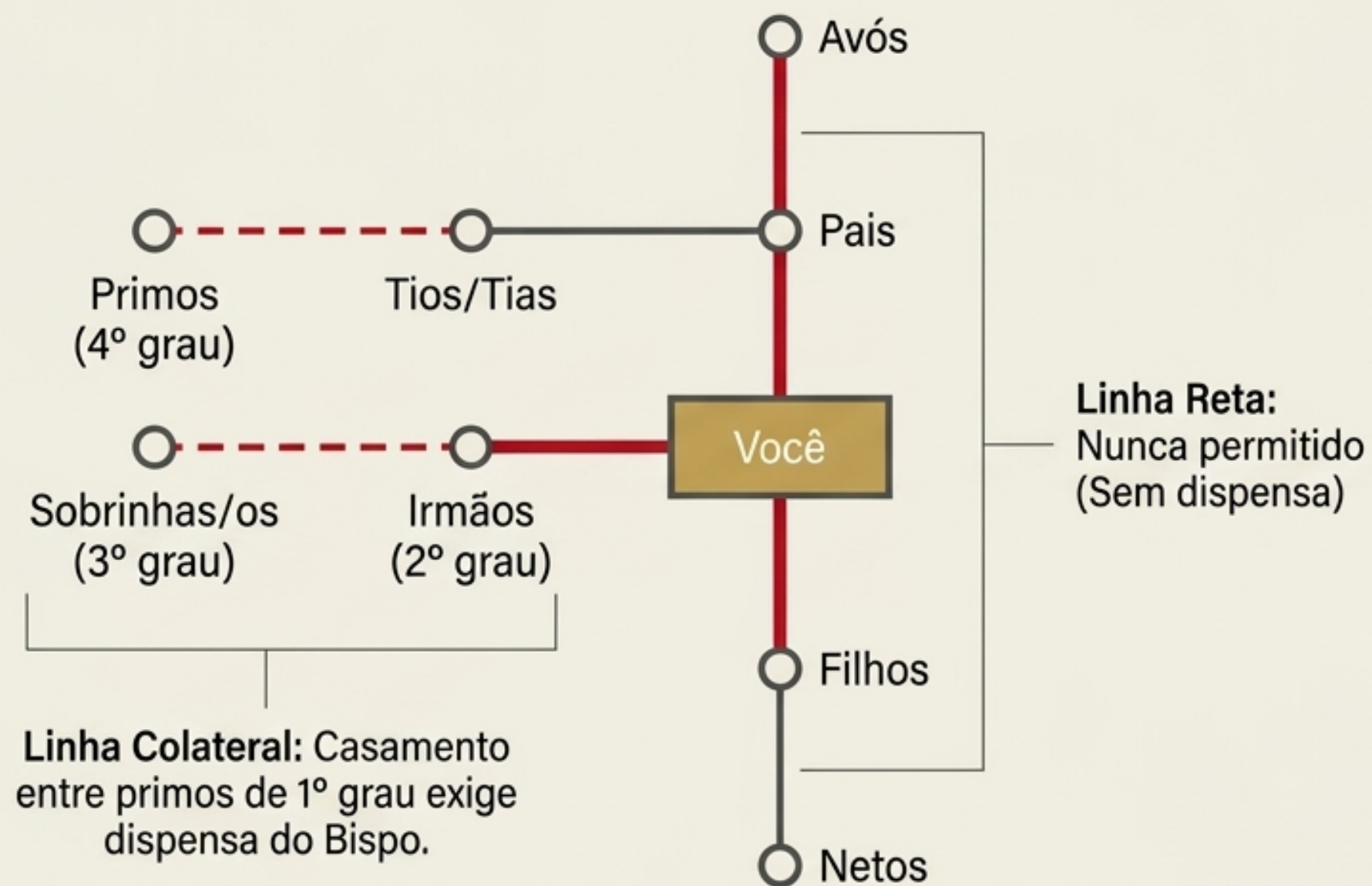


Profissão Religiosa

Pessoas com voto público e perpétuo de castidade (como freiras e frades). Assim como a Ordem, a dispensa desta promessa só pode ser concedida pela Santa Sé.

Parentesco: A Proteção do Núcleo Familiar

Consanguinidade (Cân. 1091)



A mesma lógica protege:

- Afinidade (Cân. 1092) - Parentes do cônjuge falecido.
- Honestidade Pública (Cân. 1093)
- Adoção (Cân. 1094) - Parentesco legal tem peso biológico.

A Proteção Absoluta da Liberdade e da Vida

Rapto (Cân. 1089)

Nenhum matrimônio é válido se a pessoa for sequestrada, raptada ou mantida em cativeiro com a intenção de casamento.

A Igreja atua para proteger integralmente a mulher de qualquer forma de coerção, violência ou privação de liberdade.

Crime (Cân. 1090)

O assassinato do próprio cônjuge (ou do cônjuge da outra pessoa) com o objetivo específico de liberar o caminho para um novo casamento torna a união radicalmente inválida.

**A Igreja jamais validará uma união nascida da violência ou da coação.
Nestas condições extremas, não existe dispensa possível.**

Fé Diferente: Casamento Misto vs. Disparidade de Culto

Casamento Misto (Cân. 1124)

Quem: Católico + Batizado Não-Católico
(Ex: Evangélico, Ortodoxo).

Status: É lícito, mas necessita de permissão/licença do bispo. Não é considerado um impedimento absoluto.

Disparidade de Culto (Cân. 1086)

Quem: Católico + Não-Batizado (Ex: Ateu, Judeu, Muçulmano).

Status: É um Impedimento severo. O casamento é nulo e inválido sem uma dispensa expressa do bispo local.

Em ambos os casos, a parte católica deve declarar o compromisso de afastar os perigos de abandonar a fé e prometer sinceramente batizar e educar os filhos na Igreja Católica.

A Matriz de Dispensas: Quem resolve o quê?



Nenhuma Dispensa Possível

- Idade (fisiologicamente impossível)
- Impotência
- Vínculo Anterior Válido
- Rapto (enquanto cativo)
- Consanguinidade (Linha reta ou irmãos)



Reservado ao Papa / Santa Sé

- Ordem Sacra
- Votos Religiosos Perpétuos
- Crime (conluio para assassinato)



Concedido pelo Bispo Local

- Disparidade de Culto
- Consanguinidade (Primos - 3º e 4º grau)
- Afinidade e Honestidade Pública
- Adoção

O Processo de Habilitação Matrimonial

A documentação atesta formalmente o estado livre e a capacidade plena dos noivos, protegendo o sacramento.

1

Batismo: Via original e atualizada da certidão (emitida há no máximo 6 meses na paróquia de origem).



2

Estado Civil e Identidade: Cópia do RG, CPF e certidão de nascimento. Se viúvo, certidão de óbito do cônjuge anterior.



3

Preparação Pastoral: Certificado original da Etapa Próxima (Curso de Noivos).



4

Diálogo Canônico: Entrevista minuciosa com o sacerdote para atestar a liberdade, a vontade e o consentimento sem coação.

Os Proclamas: A Voz da Comunidade

O que são?

Avisos afixados nas paróquias dos noivos ou lidos durante as missas de grande afluxo antes da cerimônia.

Qual o objetivo?

Ao contrário da dramaturgia ("fale agora ou cale-se no altar"), a Igreja realiza este processo com antecedência. A comunidade tem o dever moral de comunicar sigilosamente à paróquia caso tenha conhecimento de qualquer impedimento oculto (coação, casamentos anteriores, etc.).





A séria preocupação de que, com uma preparação muito superficial, os casais correm o risco real de contrair um casamento inválido ou com fundamentos tão fracos que ‘desmoronam’ em pouco tempo e não podem resistir nem à primeira inevitável crise. Essas falhas trazem grande sofrimento e deixam feridas profundas nas pessoas.”

— **Papa Francisco**

As regras minuciosas do Direito Canônico existem justamente para prevenir este sofrimento e proteger a santidade e a força do vínculo.



Uma Construção Sobre a Rocha

O Direito Canônico não é uma barreira para o amor. Ele é o alicerce fundamental que garante que a sua união seja verdadeiramente livre, consciente e indissolúvel. Ao conhecer e respeitar estas diretrizes, o casal prepara o terreno para um matrimônio que resistirá às tempestades da vida.

Fim da apresentação.